

감사결과 처분요구서

- 직원 음주운전 적발건 조사 -

2016. 8.

감 사 실

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사 결과 및 처분요구 사항	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2
가. 직원 음주운전 적발건 조사(징계)	3

I . 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 20**. *월 *일 ■ 직원이 음주운전으로 경찰에 적발되었다는 민원(익명)을 접수함에 따라 이에 대한 사실관계를 확인하고자 조사에 착수하였다.

이후, 위 제보의 진위여부 조사결과 사실로 확인되어 이에 대한 시정조치를 하여 향후에 유사한 과실이 재발되지 않도록 하고자 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상

□ ◆ ● ▶ 직급 A

3. 감사 중점

- 음주운전 및 적발 경위 등
- 음주운전으로 인한 사고발생 유무

4. 감사 기간 및 인원

- 기간 : 2016. 4. 21. ~ 같은 해 5. 19. (20일 간)
- 인원(1명) : 감사실 조사팀 검사역

Ⅱ. 감사 결과 처분요구 사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	◆	복무	직원 음주운전 적발건 조사	징계(정직)	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

징 계 요 구

제 목 직원 음주운전 적발건 조사

관 계 부 서 ◆ ●

징계 대상자 ▶직급 A

징 계 종 류 정직(3월)

징 계 사 유

위 사람은 ◆ ●에서 □ ■ 분야의 책임자 업무를 담당하고 있다.

「부패방지법」 제7조(공직자의 청렴의무)에 따르면 “공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”고 되어 있다.

그리고, 우리 회사 「취업규칙」 제73조(징계)에 따르면 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 회사의 체면 또는 신용을 손상 시켰을 때는 징계하도록 되어 있다.

또한, 우리 회사 직원이 음주운전 등으로 인해 회사의 품위를 손상시켜 부패 방지법 및 취업규칙을 위반한 경우 그 징계의 기준은 「징계양정기준에 관한 지침」의 [별표 4]를 따르도록 되어 있다.

따라서, 우리 회사 직원들은 음주운전 등으로 인해 회사의 품위를 손상시키는 행위를 하지 말아야 한다.

그러나, 위 사람은 20**. *. *. 야간에 직원들과 회식을 하면서 1차와 2차로 술을 마신 뒤 만취한 상태로 운전하여 미상의 신고인으로부터 신고를 받고

출동한 경찰에게 음주운전으로 적발되어 면허가 취소되었다.

이에 대해 위 사람은 “통상 ■ 사택입구에 주차를 해 놓는데 당시에는 급한 마음에 식당앞에 주차를 해 놓았으며, 음주 뒤 차를 운전해서 왜 이동했는지 정확한 기억은 못한다”고 진술하였다.

위 사람은 공직기강 확립 등 공직자에 대한 “음주운전 금지”를 특별히 강조하고 있음에도 혈중알콜농도 0.2%¹⁾의 만취상태로 운전을 하다가 적발되어 법원으로부터 약식명령에 의해 벌금형까지 받은 것은 우리 회사의 명예를 크게 손상시킨 행위라 판단된다.

더군다나, 위 사람은 ■으로서 음주운전 금지 등 모범을 보여야 할 위치에 있음에도 본인 스스로 음주 운전을 한 뒤 적발되어 관리자로서 부적절한 처신을 보였을 뿐만 아니라 “운전경력증명서” 확인 결과 20**년 20**년 2차례의 음주운전으로 적발된 이력이 있음에도 이를 반성하기는 커녕 추가 음주운전으로 적발되어 속칭 3진 아웃 판정을 받아 향후 2년 동안 운전면허를 취득할 수 없게 되었다.

따라서, 위 사람은 공직자 신분이고 특히 우리 회사 관리자인 ■의 신분임에도 음주운전을 하다 적발되어 우리 회사 품위를 손상시킨 점은 「부패방지법」 제7조 (공직자의 청렴의무) 위반에 해당되고, 이는 「취업규칙」 제73조 징계 사유에 해당된다.

또한, 위 사람은 과거 잘못에 대한 반성도 없이 반복적으로 음주운전을 계속 하다 적발된 점, 근태불량 등 복무위반에 대한 반복적인 처벌 등을 고려할 때 비위의 정도가 중하고, 고의나 과실 여부가 더욱 분명하므로 엄하게 징계할 필요가 있다고 판단된다.

다만, 위 사람의 3회 음주운전 적발 건 중 20**년 *월 *일 건은 우리 회사가 음주운전에 대한 징계양정 기준을 마련하기 전이므로 징계양정기준 적용

1) 도로교통법 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지) ④ 운전이 금지되는 술에 취한 상태의 기준은 운전자의 혈중 알코올농도가 0.05퍼센트 이상인 경우로 한다.

횃수에서 제외하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

- ❖ **사장**은 상습적인 음주운전으로 적발되어 우리 회사의 품위를 손상시켜 「부패방지법」 제7조(공직자의 청렴의무)를 위반한 ►직급 ■ A에게 취업규칙 제73조(징계)에 의거 **정직(3월)** 처분하시기 바랍니다. (**징계**)